

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院(2023)桂0205民初46号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：冯某

被告：某房地产开发公司

【基本案情】

2022年3月31日，原告的母亲莫某为了以原告作为买受人购买房屋，到被告的售楼部看房，由被告的置业顾问李某接待。莫某与李某进行沟通后，于当日晚上将原告的身份证通过微信拍照发给李某。2022年4月1日，莫某以原告作为买受人与被告签订《商品房认购协议书》，约定：以原告为买受人向被告购买19-1号房屋，建筑面积为100.32平方米，认购价为860921元；原告须于签订认购书时交纳定金2万元，首付款不少于总房款的20%，剩余房款由原告选择以银行按揭贷款方式支付；未在约定时间签订《商品房买卖合同》并交纳相应的购房款的，视为原告违约并自动放弃该

商品房的认购，被告有权解除认购协议书，将该房屋另行出售，已付定金不予退回。2022年4月1~2日，原告分别支付定金2万

元和首付款6万元。2022年4月2日至8月30日，双方多次就首付款的支付和房贷利率进行沟通。2022年6月2日，李某通过微信与莫某沟通贷款事宜，莫某又再次强调原告的出生日期为2005年8月21日，李某回复称“OK”“你放心”。2022年8月30日，李某告知莫某，以原告作为买受人无法办理按揭贷款，双方协商未果。2022年10月11日，被告向原告发出关于解除商品房认购协议书的函，告知解除双方签订的商品房认购协议书并不予退还定金2万元。为此，原告提起诉讼，主张被告退还原告购房定金2万元、首付款6万元。

【案件焦点】

1. 最终未能签订《商品房买卖合同》，是基于哪一方违约所导致；2. 房地产开发公司对未成年人作为购房者的注意义务程度应如何认定。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院经审理认为：原告为购买被告所销售的房屋，分别向被告支付2万元、6万元，并于2022年4月1日与被告签订《商品房认购协议书》。2022年10月11日，被告向原告发出《关于解除〈商品房认购协议书〉的函》，双方签订的《商品房认购协议书》已经解除，本院予以确认。该认购协议书解除后，被告应将原告支付的购房款6万元退还原告。原、被告双方的主要争议焦点为被告是否应退还原告于2022年4月1日支付的定金2万元。被告作为从事房屋建筑开发及销售工作的法人，对于何种情形才符合当地市场房屋买卖政策，应有充分的了解，在签订合同前应当预见到房屋的按揭贷款是否能够顺利办理可能面临的问题。双方在签订《商品房认购协议书》之前，被告已知晓原告的身份信息，且对于是否能够按揭购房多次给予肯定答复。本院综合原告的陈述及双方提供的证据材料，经审查并结合相关事实，确信原告主张的事实的存在具有高度可能性，被告对于原告作为买受人进行按揭贷款购房，向原告及原告的母亲莫某提供了错误的指引。最终原告由于无法

办理按揭贷款，导致未能与被告签订房屋买卖合同，被告存在过错。现原告主张被告退还已支付的定金2万元，有事实及法律依据，本院予以支持。

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第一百一十九条、第一百七十六条、第四百六十五条、第五百零九条、第五百六十六条、第五百八十六条之规定，判决如下：

被告某房地产开发公司退还原告冯某购房定金2万元、首付款6万元。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

被告作为从事房屋建筑开发及销售工作的法人，在销售新建楼盘，安排售房顾问向客户介绍购房注意事项之前，对于何种情形才符合当地市场房屋买卖政策，应有充分的了解，在签订合同前应当预见到房屋的按揭贷款是否能够顺利办理可能面临的问题，尤其是遇到未成年购房者，对于按揭贷款审查义务应当更高更严格。房地产开发公司对未成年人购房注意义务的审查程度应如何认定？法院主要从以下三个方面进行分析。

首先，房地产开发公司对购房政策的知悉应做到“未雨绸缪”。房地产开发公司应夯实自身“政策库”，在销售新建楼盘之前，对于各种情形下所能享受到的按揭贷款政策了如指掌，包括购买一套房或二套房的区别？购房者年龄不同，贷款条件是否有差异？贷款金额是否有限制等。

其次，房地产开发公司应确保“政策到人”。对于售房顾问进行统一培训，保证售房顾问对待购房者的信息掌握足够细致，给予购房者的解答完全准确，不出现模棱两可的答复，不提供错误的指引。

最后，房地产开发公司应严格“签约程序”。严格限制认购协议的签订程序，加强购房材料的审查，尚未确定的事项落实之前，不轻易签订商品房认购协议书。

结合本案而言，原告的母亲与到被告的售楼部看房的目的，是要以其即将成年的女儿作为买受人购买房屋。从自身的经济条件出发，首付之外的金额，欲以女儿作为买受人进行按揭贷款。双方在签订案涉房屋的认购协议书之前，原告的母亲已将原告的身份证拍照发给被告的售房顾问，也多次向被告强调原告的出生日期。购买该房屋时原告尚未成年，被告并未尽到足够的注意义务，

售房顾问多次回复称“你放心”，这样的回复无疑是给了原告的父母一颗定心丸，让原告的父母有充分的理由相信能够以其未成年的女儿作为买受人进行按揭贷款购房，即进行了错误的指引。原告的父母在为子女购房之前，反复与售楼顾问进行沟通，在贷款问题获得肯定答复的情况下，其购买房屋的心理预期亦在于其子女能够顺利按揭购房，难以对后续被告以贷款条件不成立为由没收定金情况作出预料，更不可能对于该损失存在合理预期。被告作为从事房屋建筑开发及销售工作的法人，对其附以更严格的审查义务，排除原告的过错，更为符合社会公众的普遍认知及正当预期。为此，案涉交易最终因原告的年龄问题导致无法办理按揭贷款，双方未能如期签订房屋买卖合同，被告存在过错，原告并无过错，被告应当退还原告已支付的定金2万元。

对于普通的家庭而言，首付之外的房款，通过银行按揭方式支付，是最常见的购房交易模式。购房者到售楼部看房，对于售房顾问介绍的内容，大体上是深信不疑。房地产开发公司对于未成年人购房的注意义务应更高、更严，才能符合广大群众的认知。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 覃素红

违约金数额的酌减应否考量原告 主张定金罚则可得的预期利益

——黎甲诉梁某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省茂名市中级人民法院(2023)粤09民终733号民事判决书

三、商品房销售合同纠纷 241

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告（上诉人）：黎甲

被告（被上诉人）：梁某